



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 980 del 23/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 del 23/06/2026

PROPOSTA N. 1811 del 23/06/2026

OGGETTO: Presa d'atto chiusura positiva della conf. di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e art.14 bis della Legge 241/90 e s.m.i. Ditta Fiorentino Paolo (CodUniv SUE 8727).

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO SUAP

Il Dirigente

Premesso che:

- l'intestatario della pratica in oggetto, ha presentato, per il tramite del sistema informativo regionale CalabriaSUE, a questo Sportello Unico, la richiesta per la *"realizzazione di una piscina interrata 6x3, allungamento di un pergolo e demolizione e ricostruzione di una doccia esterna"* di pertinenza ad una *porzione di fabbricato trifamiliare a due piani fuori terra*, con annessa corte, in un'area sita in Via Amalfi n. 7 a Sant'Eufemia, su terreno individuato in Catasto nella sezione censuaria di Sant'Eufemia Lamezia, foglio di mappa n. 9, particella n. 2980 sub 7, del Comune di Lamezia Terme;, con istanza del 06/02/2026;

- l'intestatario ha completato la pratica in data 06/03/2026

- in data 01/04/2026 è stato rilasciato da questo Ufficio, Attestato di vincoli tutori/inibitori e conformità urbanistica dell'intervento di cui trattasi;

- con nota del 01/04/2026 tramite portale telematico è stata indetta, su istanza della ditta, la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità *asincrona*, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/90 e dell'articolo 13 della Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti d'assenso per l'intervento indicato in oggetto;

-con la stessa nota del 01/04/2026, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis della legge 241/90, veniva precisato che: *..."la conferenza si svolge in modalità "asincrona" e quindi le Amministrazioni e gli uffici coinvolti non sono tenuti ad essere presenti ad alcuna riunione ma devono esprimere il proprio, parere, assenso o nulla osta entro e non oltre il termine perentorio fissato (30 giorni indicati come termine massimo dalla normativa vigente) dalla trasmissione della presente. La mancata espressione del parere o nulla osta entro il termine di cui sopra, o il parere o nulla osta non motivato o non formulato in termini di assenso o di dissenso, equivalgono ad assenso senza condizioni"*;

Preso atto del verbale del 22/03/2026 di chiusura della conferenza dei servizi, dal quale si evince che:

➤ gli endoprocedimenti connessi alla pratica di cui trattasi sono i seguenti:

- Autorizzazione paesaggistica Ufficio Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CZ/KR;
 - Autorizzazione paesaggistica semplificata Ufficio prov.le Settore Tutela Ambientale - Paesaggistica - Urbanistica - Servizio Paesaggistica;
- entro il termine perentorio di quindici (15) giorni decorrenti dalla data del 01/04/2026, sono state richieste integrazioni documentali dall'Ufficio provinciale – Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica e Urbanistica – Servizio Paesaggistica, con nota del 10/04/2026;
- la ditta ha successivamente provveduto a trasmettere le integrazioni richieste in data 08/05/2026, nonché ulteriori integrazioni in data 19/05/2026;
- il termine perentorio per l'espressione dei pareri, assensi o nulla osta era stato fissato al 01/05/2026, pari a trenta (30) giorni decorrenti dalla data di indizione della Conferenza dei Servizi, avvenuta con nota del 01/04/2026. Tale termine è stato successivamente differito al 18/06/2026 a seguito della richiesta di integrazioni documentali formulata dall'ufficio provinciale - Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica e Urbanistica - Servizio Paesaggistica in data 10/04/2026, nonché delle successive integrazioni prodotte dalla ditta in data 08/05/2026 e 19/05/2026;

La conferenza dà atto:

- che ai sensi dell'art. 14 - bis della legge n° 241/90, viene considerato acquisito, con esito favorevole, l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro- Servizio Autonomo Paesaggistica e Urbanistica, che con nota prot. 17636 del 04/06/2026 tramite portale CalabriaSUAP, ha espresso parere paesaggistico favorevole;
- di ritenere acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio CZ/KR, come assenso senza condizioni, considerato che la stessa Amministrazione coinvolta nel procedimento de quo non ha reso la propria determinazione entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di indizione e convocazione, trovando applicazione pertanto la disposizione di cui all'art. 14-bis comma 4) della legge n° 241/90, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Rilevato che i lavori della Conferenza dei Servizi in modalità *asincrona*, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, degli articoli 14 e seguenti della Legge 241/90 e dell'articolo 13 della Legge 11 settembre 2020, n.120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*), sono stati avviati il 01/04/2026 e che, entro il termine di scadenza previsto, è pervenuto il parere dell'Ufficio Provinciale – Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Servizio Paesaggistica;

Considerato che con stessa nota del 01/04/2026 di indizione della conferenza dei servizi, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 14-bis comma 4) della legge 241/90, veniva precisato che l'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

Considerato altresì che in base al comma 5) dell'art 14 bis.....*Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;*

Visto il verbale della conferenza di servizi del 22/06/2026 redatto dal Responsabile del Procedimento, Arch. Ienco Adriano;

Visti:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale. n. 251 del 27.04.2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.P.R. n°380/2001 e s.m.i.;
- la L.U.R. n°19/2002 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e successiva Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al PIAO 2026-2027;
- il Decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Governo del Territorio;

DETERMINA

La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare le risultanze del verbale della conferenza dei servizi del 22/06/2026;

Di ritenere conclusa positivamente la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis, Legge n. 241/1990 sulla base dei pareri favorevoli espressi dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;

Di concludere pertanto positivamente la conferenza dei servizi di cui all'art. 14-Bis della Legge n° 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, con le modalità previste dall'articolo 13 della Legge n°120 del 11 settembre 2020, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate;

Di stabilire che, ai sensi del comma 4) art. 14 quater della Legge n° 241/1990 e s.m.i., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

Di disporre che il Responsabile del Procedimento trasmetta a tutti gli Enti invitati in conferenza la presente determinazione con allegati verbali e pareri;

Di stabilire che, ai sensi del comma 3) art.14 quater della Legge n° 241/1990 e s.m.i., la presente determinazione è immediatamente efficace.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;

Di dare altresì atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio SUAP, sito in via Sen. A. Perugini n.15/C, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1811 del 23/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 23/06/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO